

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4208/2543

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาว อ้อมใจ อำนวย

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 335

เหรียญกษาปณ์ที่ตกลงไปในช่องคืนเหรียญเนื่องจากไม่สามารถโทรศัพท์ติดต่อไปยังสายปลายทางได้นั้น ยังเป็นของผู้ใช้โทรศัพท์สาธารณะอยู่การที่นาย พ. นำก้อนกระดาษไปอุดไว้ในช่องคืนเหรียญในตำแหน่งที่อยู่เหนือฝาปิดขึ้นไปเป็นเพียงการขัดขวางไม่ให้เหรียญกษาปณ์ตกลงไปถึงมือผู้ใช้โทรศัพท์สาธารณะที่รออยู่ โดยเหรียญกษาปณ์ดังกล่าวยังคงติดค้างอยู่ในเครื่องโทรศัพท์สาธารณะในลักษณะที่ง่ายแก่การมาล้วงเอาไปในภายหลัง ฉะนั้น ขณะที่เหรียญกษาปณ์ตกลงไปค้างอยู่บนก้อนกระดาษในช่องคืนเหรียญ ความผิดฐานลักทรัพย์ยังไม่สำเร็จเพราะนาย พ. ยังไม่ได้เอาเหรียญกษาปณ์นั้นไป ความครอบครองยังคงอยู่กับเจ้าของเหรียญกษาปณ์ที่รอรับเหรียญกษาปณ์นั้นอยู่ และการที่เจ้าของเหรียญกษาปณ์ออกจากตู้โทรศัพท์สาธารณะไม่ได้หมายความว่าเจตนาสละทิ้งเหรียญกษาปณ์ที่ติดค้างเพราะการสละกรรมสิทธิ์จะต้องกระทำด้วยความสมัครใจมิใช่อยู่ในลักษณะที่ถูกขัดขวางการได้ทรัพย์สิน

จำเลยร่วมมือกับนาย พ. เข้าไปนำเหรียญกษาปณ์ที่ติดค้างอยู่ โดยจำเลยทำที่เป็นผู้ใช้โทรศัพท์พูดจาเพื่อกลบเกลื่อนไม่ให้ผู้อื่นสงสัย ระหว่างนั้นให้นาย พ. เขี่ยกระดาษที่อุดไว้จนเหรียญกษาปณ์ตกลงไปสู่มือของจำเลยและนาย พ. ที่รอรับอยู่ เป็นการร่วมมือกันเอาทรัพย์สินไปจากความครอบครองของเจ้าของทรัพย์สินที่ยังมี

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นอยู่ จึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ของผู้อื่นโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยกับนายพิเชษฐ์ ช่วยชูใจ จำเลยที่ 1 ในคดีหมายเลขแดงที่ 6479/2541 ของศาลชั้นต้น ร่วมกันใช้กระดาม้วนเป็นก้อนอุดช่องคั่นเหรียญที่เครื่องโทรศัพท์ของบริษัทเทเลคอมเอเชียคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อไม่ให้เหรียญกษาปณ์ที่ผู้มาใช้เครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวหยอดลงไปเครื่องโทรศัพท์แล้วไม่สามารถใช้เครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวติดต่อสื่อสารได้ตกลงมาในช่องคั่นเหรียญแล้ว จำเลยกับพวก ร่วมกันใช้ลวดของไม้แขวนเสื้อเป็นเครื่องมือดัดแห่เข้าไปในช่องคั่นเหรียญของเครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวเขี่ยลักเอาเงินประเภทเหรียญกษาปณ์จำนวน 269.50 บาท ของผู้มีชื่อ (ผู้เสียหาย) ที่มาใช้โทรศัพท์ดังกล่าว แต่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ไปโดยทุจริต ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7), 83

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7) วรรคแรก, 83 (ที่ถูกมาตรา 335(7) วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 83) จำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่า พยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบมาพอฟังลงโทษจำเลยหรือไม่ เห็นว่า โจทก์มีประจักษ์พยานคือสืบตำรวจโทเกรียงศักดิ์ที่พบเห็นการกระทำความผิดของจำเลยมาเบิกความยืนยันต่อศาล สืบตำรวจโทเกรียงศักดิ์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการไปตามอำนาจหน้าที่และไม่ปรากฏว่ามีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน อันจะเป็นเหตุให้ระแวงสงสัยว่าจะแก้งเบิกความปรักปรำจำเลย ซึ่งจำเลยก็ให้การรับสารภาพทั้งในชั้นจับกุมและสอบสวนว่า วันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยได้ร่วมกับนายพิเชษฐลักเหรีญกษาปณ์จากตู้โทรศัพท์สาธารณะ โดยนายพิเชษฐ์ให้จำเลยเข้าไปในตู้โทรศัพท์สาธารณะทำที่เป็นโทรศัพท์และนายพิเชษฐ์เข้ามาในตู้โทรศัพท์ด้วยนายพิเชษฐ์ให้จำเลยช่วยเปิดถังแผ่นเหล็กของช่องคั่นเหรีญของตู้โทรศัพท์สาธารณะเพื่อให้นายพิเชษฐ์ใช้หลอดที่ดัดแปลงมาเขี่ยให้เหรีญกษาปณ์ในตู้โทรศัพท์สาธารณะไหลลงมา ตามบันทึกการจับกุมและบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาสอดคล้องกับที่สืบตำรวจโทเกรียงศักดิ์เบิกความต่อศาล และจำเลยนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพให้เจ้าพนักงานตำรวจถ่ายรูปไว้ ตามบันทึกการนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและภาพถ่าย ทั้งขณะนำชี้ที่เกิดเหตุเป็นเวลากลางวันมีผู้คนพลุกพล่านตามภาพถ่ายหากจำเลยมิได้กระทำความผิดจริงก็น่าจะได้แย้งหรือขัดขึ้นมิให้เจ้าพนักงานตำรวจถ่ายรูปที่แสดงถึงพฤติการณ์การร่วมกันกระทำความผิด ซึ่งพยานหลักฐานที่จำเลยนำสืบมายังไม่สามารถหักล้างพยานโจทก์ให้เป็นอย่างอื่นได้ ดังนี้พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักมั่นคงให้ฟังได้ว่า จำเลยร่วมมือกับนายพิเชษฐ์เข้าไปนำเหรีญกษาปณ์ที่ติดค้างอยู่ โดยจำเลยทำที่เป็นผู้ใช้โทรศัพท์พูดจาเพื่อกลบบล็อกไม่ให้ผู้อื่นสงสัย ระหว่างนั้นให้นายพิเชษฐ์เขี่ยกระดาศที่อุดไว้จนเหรีญกษาปณ์ตกลงไปสู่มือของจำเลยและนายพิเชษฐ์ที่รอรับอยู่ เห็นได้ว่า เป็นการร่วมมือ

กันเอาทรัพย์สินไปจากความครอบครองของเจ้าของทรัพย์สินที่ยังมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น อยู่จำเลยจึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ของผู้อื่น โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่ สองคนขึ้นไป ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์มิได้นำสืบว่าจำเลยร่วมเอากระดาดไปอุด ช่องคั่นเหรียญโทรศัพท์กับนายพิเชษฐ์และมิได้นำตัวพลเมืองดีผู้แจ้งเหตุ รวมทั้งผู้ เสียหายและเจ้าพนักงานตำรวจผู้ร่วมจับกุมคนอื่น ๆ มาเบิกความนั้น เห็นว่า เมื่อ พยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมาเพียงพอที่จะรับฟังลงโทษจำเลยได้แล้ว ไม่จำเป็นที่ โจทก์จะต้องนำสืบไปจนถึงกับว่า มีการร่วมมือกันมาตั้งแต่แรกหรือนำสืบพยาน บุคคลอื่น ๆ ตามที่จำเลยกล่าวอ้างมาในฎีกาให้ฟังเพื่อยืนยันอยู่ว่าเป็นเรื่องที่ไม ่จำเป็น เช่นนี้ฎีกาจำเลยข้อแรกนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อที่สองว่า ความผิดฐานลักทรัพย์ใน คดีนี้สำเร็จและขาดตอนไปแล้ว ตั้งแต่เมื่อมีผู้มาใช้โทรศัพท์สาธารณะแล้วไม่สามารถ ติดต่อบริษัททำให้เหรียญขาดตอนลงไปในช่องคั่นเหรียญและค้างอยู่บนก้น กระดาดที่นายพิเชษฐ์นำไปอุดไว้ จำเลยเข้าช่วยเหลือนายพิเชษฐ์ ง้างเหล็กเปิดช่อง คั่นเหรียญให้นายพิเชษฐ์ใช้ลวดเขี่ยเอาเหรียญขาดตอนเหล่านั้นไป หลังจากความผิด ฐานลักทรัพย์สำเร็จขาดตอนแล้ว จึงไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์อีกนั้น เห็นว่า เหรียญขาดตอนที่ตกลงไปในช่องคั่นเหรียญ เนื่องจากไม่สามารถโทรศัพท์ติดต่อไปยัง สายปลายทางได้นั้น ยังเป็นของผู้ใช้โทรศัพท์สาธารณะอยู่ โดยปกติแล้วจะต้องตกลง ไปยังช่องคั่นเหรียญที่อยู่ต่ำลงไปข้างล่าง ให้ผู้ใช้โทรศัพท์สาธารณะง้างเหล็กฝาปิด ช่องดังกล่าวล้วงเอาเหรียญขาดตอนกลับคืนไป การที่นายพิเชษฐ์นำก้อนกระดาดไป อุดไว้ในช่องคั่นเหรียญในตำแหน่งที่อยู่เหนือฝาปิดขึ้นไปเป็นเพียงการขัดขวางไม่ให้ เหรียญขาดตอนตกลงไปถึงมือผู้ใช้โทรศัพท์สาธารณะที่รออยู่ โดยเหรียญ ขาดตอนดังกล่าวยังคงติดค้างอยู่ในเครื่องโทรศัพท์สาธารณะในลักษณะที่ง่ายแก่การ มาล้วงเอาไปในภายหลัง ฉะนั้น ขณะที่เหรียญขาดตอนตกลงไปค้างอยู่บนก้น กระดาดในช่องคั่นเหรียญ ความผิดฐานลักทรัพย์ยังไม่สำเร็จเพราะนายพิเชษฐ์ยังไม่

ได้เอาเหรียญกษาปณ์นั้นไป ความครอบครองยังอยู่กับเจ้าของเหรียญกษาปณ์ที่รอรับ
เหรียญกษาปณ์นั้นอยู่ และการที่เจ้าของเหรียญกษาปณ์ออกจากตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ไปไม่ได้หมายความว่ามิเจตนาสละทิ้งเหรียญกษาปณ์ที่ติดค้าง เพราะการสละสิทธิ์จะ
ต้องกระทำด้วยความสมัครใจมิใช่อยู่ในลักษณะที่ถูกขัดขวางการได้ทรัพย์สินกลับคืนที่
ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น
ทุกข้อ"

พิพากษายืน

(อภิชาติ สุขัคคานนท์-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ